



التاريخ: 2024/03/06
LYSAL/5826/2024

الموضوع/ عقد إتفاق

إنه إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/03/06 فيما بين كلا من :

- (1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.و.)
وبممثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته المدير العام
وعنوانها الفروانية شارع فهد الدولية - مجمع الخريج التجاري ميزانين مكتب(1)
تليفون: 24774700 داخلي: 705 فاكس : 24729520
- (2) السادة / جمعية الفحيحيل التعاونية
- (طرف أول)
- (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على الآتي :

التمهيد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول على النحو التالي :-

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

عدد (3) متر طولي برف الشيس خاص بالمنتج الأمريكي ماركة (فريتولي) تحمل العلامة التجارية للمنتج من قبل الشركة .	السوق المركزي :
---	-----------------

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من 2024/01/01 وتنتهي في 2024/12/31 قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الإنتهاء.

البند الثالث: قيمة هذا 2,000 د.ك (فقط ألفان دينار كويتي لاغير) تدفع من الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق إشعار خصم من الحساب على أربعة دفعات متساوية سنوية ولا يوجد أي خصومات أخرى أو مجاني غير المذكور أعلاه .

البند الرابع: يحق للطرف الأول تغيير السعر أو الحجم أو الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف أو نسب الخضم حسب متغيرات السوق دون الرجوع الي الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الأول إلغاء أو وقف أي صنف من الاصناف المذكورة بالعقد اذا كان هناك قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن ارادة الطرف الأول تحول دون توفير هذه الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شي من جراء ذلك.





الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.م.و.

United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمصنوعات ش.م.م

A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

البند الخامس: إن فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول باسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن اللدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول حسب الإتفاق.

البند السادس: يمنع منعاً باتاً استخدام مساحات الشركة من قبل مسؤولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعين يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراة خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ لمستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لا يجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولا تكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل و لا يعتد بأي إجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: لا يعتد بهذا العقد ولا يكون نافذ ببنوده إلا بعد توقيع كلا الطرفين عليه

البند الرابع عشر: هذا العقد يلغى أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي اختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الثاني

جمعية الفحيحيل التعاونية



الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.م.و)



Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office :1

الفروانية - شارع علي فهد الدويلة - مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)

Tel : 24774704 , 24774783 Fax: 24729520

Email :Sales.lays@unibevkw.com

هاتف : 24774783 , 24774704 فاكس: 24729520

Handwritten signature and date: 2024/11

Handwritten signature